



## توصيف المقرر الدراسي

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| اسم المقرر:   | القانون الإداري        |
| رمز المقرر:   | 3-200324               |
| البرنامج:     | البكالوريوس في الأنظمة |
| القسم العلمي: | قسم الأنظمة            |
| الكلية:       | كلية الشريعة والأنظمة  |
| المؤسسة:      | جامعة الطائف           |

## المحتويات

|                                                                        |   |
|------------------------------------------------------------------------|---|
| أ. التعريف بالمقرر الدراسي:                                            | 3 |
| ب. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:                                      | 4 |
| 1. الوصف العام للمقرر:                                                 | 4 |
| 2. الهدف الرئيس للمقرر:                                                | 4 |
| 3. مخرجات التعلم للمقرر:                                               | 4 |
| ج. موضوعات المقرر:                                                     | 5 |
| د. التدريس والتقييم:                                                   | 5 |
| 1. ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم: | 5 |
| 2. أنشطة تقييم الطلبة:                                                 | 6 |
| هـ - أنشطة الإرشاد الأكاديمي والدعم الطلابي:                           | 7 |
| و - مصادر التعلم والمرافق:                                             | 7 |
| 1. قائمة مصادر التعلم:                                                 | 7 |
| 2. المرافق والتجهيزات المطلوبة:                                        | 7 |
| ز. تقويم جودة المقرر:                                                  | 7 |
| ح. اعتماد التوصيف:                                                     | 8 |



## أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. الساعات<br>المعتمدة:                            | 4 ساعات                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2. نوع المقرر                                      | <input type="checkbox"/> متطلبات جامعة<br><input type="checkbox"/> كلية<br><input checked="" type="checkbox"/> متطلبات قسم<br><input type="checkbox"/> إجباري<br><input checked="" type="checkbox"/> اختياري<br><input type="checkbox"/> أخرى |
| 3. السنة / الثانية المستوى الذي يقدم فيه المقرر    | الثالث                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4. المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) لا يوجد |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر لا يوجد       |                                                                                                                                                                                                                                               |

## 6. نمط الدراسة (اختر كل ما ينطبق)

| م | نمط الدراسة         | عدد الساعات التدريسية | النسبة |
|---|---------------------|-----------------------|--------|
| 1 | المحاضرات التقليدية | 44 ( 4 × 11 اسبوع )   | 100%   |
| 2 | التعليم المدمج      |                       |        |
| 3 | التعليم الإلكتروني  |                       |        |
| 4 | التعليم عن بعد      |                       |        |
| 5 | أخرى                |                       |        |

## 7. ساعات الاتصال (على مستوى الفصل الدراسي)

| م | النشاط          | ساعات التعلم        |
|---|-----------------|---------------------|
| 1 | محاضرات         | 44 ( 4 × 11 أسبوع ) |
| 2 | معمل أو أستوديو |                     |
| 3 | دروس إضافية     |                     |
| 4 | أخرى (تذكر)     |                     |
|   | الإجمالي        | 44 ساعة             |

## ب- هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:

### 1. الوصف العام للمقرر:

1. هذا المقرر يعرف إلى تعريف الطالب بنشأة القانون الإداري بالمملكة العربية السعودية، وتمكين الطالب من الوصول إلى أهداف الإدارة العامة في تحقيق الصالح العام من خلال المرافق العامة كما يتعرف الطالب على التنظيم الإداري بالمملكة العربية السعودية ما بين المركزية الإدارية واللامركزية الإدارية كما يهدف هذا المقرر بشكل خاص إلى تزويد الطلاب بالمفاهيم والمصطلحات الأساسية في القانون الإداري وتقديم معلومات عن جميع فروع القانون الإداري بصفه عامه مع التركيز على القانون الإداري السعودي بصفة خاصة مع التركيز على الأمور التالية:

أ- أهمية دراسة القانون الإداري وخصائصه ومصادره.

ب- معيار تطبيق القانون الإداري في القانون المقارن وفي النظام السعودي

ج- التنظيم الإداري في الأنظمة المقارنة وفي المملكة العربية السعودية

ح- وظائف السلطة الإدارية

الضبط الإداري -

المرافق العامة -

د- وسائل وأساليب السلطة الإدارية وهي علي الوجه التالي

(. الوسائل البشرية) (الموظف العام)

(. الوسائل المالية) (الأموال العامة)

: الوسائل القانونية للإدارة العامة وهي علي الوجه التالي

القرارات الإدارية – العقود الإدارية

### 2. الهدف الرئيس للمقرر

- تنمية قدرة الطالب على التعامل مع القضايا التي تتعلق بالمرافق العامة.
- تنمية قدرة الطالب على تحليل قواعد التي تحكم كل نوع من المركزية الإدارية واللامركزية الإدارية.
- تنمية قدرة الطالب على تحليل قواعد شروط وحقوق الموظف العام.
- تنمية قدرة الطالب على ربط الجانب النظري في الدراسة مع الجانب العملي .

### 3. مخرجات التعلم للمقرر:

| رمز<br>مخرج التعلم المرتبط<br>للبرنامج | مخرجات التعلم للمقرر                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | 1 المعرفة والفهم                                                                                                                                           |
| 1ع                                     | 1.1 الإلمام بالمعارف والمفاهيم والمبادئ القانونية الأساسية للقانون الإداري                                                                                 |
| 2ع                                     | 1.2 أن يشرح الطالب حقوق والتزامات كل الموظف العام                                                                                                          |
| 3ع                                     | 1.3 يستنبط آليات وطرق الحصول على المعلومات النظرية والعملية بما يساعد على تزويد الدارسين بالمعارف، والعلوم القانونية، والشرعية المتخصصة، والمختلفة في مجال |

| رمز<br>مخرج التعلم المرتبط<br>للبرنامج | مخرجات التعلم للمقرر                                                                                                   |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | القانون الإداري                                                                                                        |
|                                        |                                                                                                                        |
|                                        | المهارات                                                                                                               |
| 2                                      | 2.1                                                                                                                    |
| 1م                                     | يحلل النظريات القانونية لإيجاد الحلول العملية للقضايا المختلفة في المملكة والقانون المقارن .                           |
| 2م                                     | 2.2                                                                                                                    |
|                                        | يكتسب القدرة على التفاعل مع النصوص القانونية والشرعية المختلفة وتحليلها وتفسيرها لاستنباط الأحكام منها.                |
| 3م                                     | 2.3                                                                                                                    |
|                                        | يطبق الطالب القواعد القانونية في مسائل منازعات القرارات الإدارية ويفسرها تفسيراً سليماً لاستنباط الأحكام منها.         |
|                                        |                                                                                                                        |
|                                        | القيم                                                                                                                  |
| 3                                      | 3.1                                                                                                                    |
| 1ق                                     | يعمل الطالب على إيجاد الحلول السليمة في القضايا التي يتعرض لها.                                                        |
| 2ق                                     | 3.2                                                                                                                    |
|                                        | التواصل الفعال مع الآخرين في المشاريع والمبادرات المشتركة والعمل بروح الفريق ، ويتحمل المسؤولية من خلال العمل الجماعي. |
|                                        | 3.3                                                                                                                    |
|                                        |                                                                                                                        |

### ج. موضوعات المقرر

| م       | قائمة الموضوعات                                                                                                                        | ساعات الاتصال   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1       | ماهية القانون الإداري - وطبيعته - وخصائصه                                                                                              | 4               |
| 2       | مصادر القانون الإداري في المملكة العربية السعودية - تنظيم السلطة الإدارية في الأنظمة المقارنة ( المركزية الإدارية ) .                  | 4               |
| 3       | تنظيم السلطة الإدارية في الأنظمة المقارنة ( المركزية الإدارية )                                                                        | 4               |
| 4       | اللامركزية الإدارية - تنظيم السلطة الإدارية في المملكة العربية السعودية . اللامركزية المرفقية                                          | 4               |
| 5       | تعريف المرفق العام أنواع المرافق العام - قواعد سير المرفق العام .                                                                      | 4               |
| 6       | الاختبار النصفى<br>الضبط الإداري - تعريفه - تمييزه - أنواعه - حدوده                                                                    | ساعة واحدة<br>3 |
| 7       | واجبات الموظف العام - انتهاء خدمة الموظف.                                                                                              | 4               |
| 8       | الوظيفة العامة ( شروط تعيين الموظف العام - علاقة الموظف العام بالدولة - حقوق الموظف العام -                                            | 4               |
| 9       | العام تأديب الموظف - العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظف العام )                                                           | 4               |
| 10      | الأموال العامة - مظاهر الانتفاع بالمال العام- نزع الملكية للمنفعة العامة                                                               | 4               |
| 11      | القرارات الإدارية -أنواع القرارات الإدارية - أركان القرار الإداري -أوجه إلغاء القرار الإداري - العقود الإدارية - أنواع العقود الإدارية | 4               |
| 12      | الاختبار النهائي                                                                                                                       |                 |
| المجموع |                                                                                                                                        | 44              |

### د. التدريس والتقييم:

1. ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم

| الرمز | مخرجات التعلم                                                          | استراتيجيات التدريس               | طرق التقييم                            |
|-------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| 1.0   | المعرفة والفهم                                                         |                                   |                                        |
| 1.1   | الإلمام بالمعارف والمفاهيم والمبادئ القانونية الأساسية للقانون الإداري | - المحاضرات<br>- الحوار والمناقشة | الاختبارات النظرية<br>- تقييم الواجبات |

| الرمز | مخرجات التعلم                                                                                                                                                          | استراتيجيات التدريس                                                 | طرق التقييم                                                                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1.2   | يطبق الطالب القواعد القانونية في مسائل منازعات القرارات الإدارية ويفسرها تفسيراً سليماً لاستنباط الأحكام منها.                                                         | - المحاضرة<br>- الحوار والمناقشة الجماعية                           | - الاختبارات النظرية<br>- المناقشات الشفهية<br>- أثناء المحاضرات            |
| 1.3   | يستنبط آليات وطرق الحصول على المعلومات النظرية والعملية بما يساعد على تزويد الدارسين بالمعارف، والعلوم القانونية، والشرعية المتخصصة، والمختلفة في مجال القانون الإداري | - المحاضرة<br>- الحوار والمناقشة الجماعية<br>- عرض النماذج العملية  | الاختبار النهائية واجبات منزلية وأبحاث ( سواء جماعية أم فردية )             |
| 2.0   | المهارات                                                                                                                                                               |                                                                     |                                                                             |
| 2.1   | يحلل النظريات القانونية لإيجاد الحلول العملية للقضايا المختلفة في المملكة والقانون المقارن .                                                                           | - المحاضرات<br>- التدريب على الأساليب و الطرق المستخدمة في المقارنة | - الاختبارات النظرية<br>- المناقشات الشفهية<br>- أثناء المحاضرات            |
| 2.2   | يكتسب القدرة على التفاعل مع النصوص القانونية والشرعية المختلفة وتحليلها وتفسيرها لاستنباط الأحكام منها.                                                                | - المحاضرات<br>- التدريب العملي                                     | - الاختبارات النظرية<br>- البحوث<br>- الواجبات                              |
| ...   | يطبق الطالب القواعد القانونية في مسائل منازعات القرارات الإدارية ويفسرها تفسيراً سليماً لاستنباط الأحكام منها.                                                         | - المحاضرات<br>- الحوار والمناقشة<br>- العصف الذهني                 | - الاختبارات التحريرية<br>- الشفهية                                         |
| 3.0   | القيم                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                             |
| 3.1   | يعمل الطالب على إيجاد الحلول السليمة في القضايا التي يتعرض لها.                                                                                                        | - التدريب العملي                                                    | التحريرية والشفهية يعمل على إيجاد الحلول السليمة في القضايا التي يتعرض لها. |
| 3.2   | التواصل الفعال مع الآخرين في المشاريع والمبادرات المشتركة والعمل بروح الفريق، ويتحمل المسؤولية من خلال العمل الجماعي.                                                  | - المناقشة والحوار<br>- التدريب العملي                              | - الاختبارات التحريرية<br>- الشفهية                                         |

## 2. أنشطة تقييم الطلبة

| م | أنشطة التقييم                          | توقيت التقييم (بالأسبوع) | النسبة من إجمالي درجة التقييم |
|---|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | مواضيع المناقشات عبر أدوات البلاك بورد | 11-1                     | 20%                           |
| 2 | الاختبار النصفى                        | 7-7                      | 20%                           |
| 3 | الاختبار النهائي                       | 12-12                    | 40%                           |
| 4 | الواجب الأول                           | 3-2                      | 4%                            |
| 5 | الواجب الثاني                          | 6-5                      | 4%                            |
| 6 | الواجب الثالث                          | 8-7                      | 4%                            |
| 7 | الواجب الرابع                          | 10-9                     | 4%                            |
| 8 | الواجب الخامس                          | 11                       | 4%                            |

أنشطة التقييم (اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل)

## هـ - أنشطة الإرشاد الأكاديمي والدعم الطلابي:

- تقسيم الطلاب على المرشدين الأكاديميين ومتابعة الطلاب ومساعدتهم في عملية الحذف والإضافة بعد دراسة وضعهم الأكاديمي بما يحقق مصلحة الطالب الأكاديمية
  - تفعيل الساعات المكتبية لكل عضو من أعضاء الكادر الأكاديمي للإجابة عن استفسارات طلابهم وتقديم الدعم الدراسي والاجتماعي.
  - تفعيل البلاك بورد بالجامعة في الاستشارات والإرشاد الأكاديمي.
  - استخدام المنظومة الجامعية للحصول على بيانات الطلاب ومتابعة تحصيلهم الدراسي.
  - يوجد دليل إرشادي أكاديمي فيما يخص دور عضو هيئة التدريس في الإرشاد كما أن رئيس ومسئول الإرشاد متاح لجميع الطلاب شخصياً أو عن طريق البلاك بورد.
- الدعم الطلابي :-  
يتم عمل لقاء تعريفى بداية كل فصل دراسي على مستوى الجامعة وآخر للتعريف بالقسم وأعضائه ومتطلباته .  
<https://www.tu.edu.sa/Ar> عمادة-القبول-والالتسجيل/Pages/21713/112/الطلبة-المستجدون

## و - مصادر التعلم والمرافق:

### 1. قائمة مصادر التعلم:

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المرجع الرئيس للمقرر | محاضرات في القانون الإداري السعودي د. فايز الحارثي - الطبعة الثانية 2023                                                                                                                                                                                                                               |
| المراجع المساندة     | - القانون الإداري في المملكة العربية السعودية، د. جابر سعيد حسن محمد أبوريد، دار المؤيد، الرياض - ط 1، 2000م<br>- الوجيز في القانون الإداري، محمد جمال مطلق الذنيبات، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2011م<br>- القانون الإداري العام والمنازعات الإدارية، جورج سعد، منشورات الحلبي الحقوقية، 2006. |
| المصادر الإلكترونية  | موقع المكتبة الرقمية السعودية. <a href="http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspx">http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspx</a>                                                                                                                                                                                   |
| أخرى                 | الأمم المتحدة<br><a href="https://www.un.org/ar">/https://www.un.org/ar</a><br>مواقع أقسام القانون العام في كليات الحقوق<br>موقع المحامون السعوديون<br>مواد تعليمية أخرى برامج تعتمد علي برامج الكمبيوتر والأقراص المدمجة                                                                              |

### 2. المرافق والتجهيزات المطلوبة:

| العناصر                                                                       | متطلبات المقرر                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| المرافق<br>(القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض، قاعات المحاكاة ... إلخ) | يتطلب تدريس هذا المقرر توفر قاعة دراسية بالمبنى الرئيسي للكلية    |
| التجهيزات التقنية<br>(جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات)           | يجب أن يتوفر بالقاعة الدراسية جهاز عرض (داتاشو)، السبورة الذكية ، |
| تجهيزات أخرى (تبعاً لطبيعة التخصص)                                            | القاعات مجهزة بالوسائل التعليمية الحديثة متصلة بشبكة إنترنت.      |

### ز. تقويم جودة المقرر:

| مجالات التقويم | المقيمون | طرق التقويم |
|----------------|----------|-------------|
|----------------|----------|-------------|

| مجالات التقويم                                               | المقيمون                        | طرق التقويم                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تقويم المقرر الدراسي الكتب الدراسية                          | أعضاء هيئة التدريس              | استنباطه تقويم المقرر في نهاية المقرر                                                                                                                                                                                                                               |
| مدي تحقق مخرجات التعلم للمقرر .<br>توافق المفردات مع الساعات | القائمون على البرنامج           | وحدة الجودة والتطوير                                                                                                                                                                                                                                                |
| فاعلية التدريس . تفاعل الطلبة مع أستاذ المقرر                | الطلاب<br>القائمون على البرنامج | يتم استخدام نتائج تقويم الطلاب للمقرر، وملاحظات القائم بالتدريس في مراجعة الاستراتيجيات المستخدمة في التعليم                                                                                                                                                        |
| إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب . مراجعة ورقة الطالب   | أعضاء هيئة التدريس              | تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلين، والتبادل بصورة دورية لتصحيح الاختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى):<br>يتبادل الزملاء في التخصص مراجعة أعمال الطلاب (التكليفات) وأوراق الإجابة، والتأكد من دقة التصحيح |
| مصادر التعلم                                                 | أعضاء هيئة التدريس              | استبيان                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الكتاب الدراسي                                               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**مجالات التقويم** (مثل: فاعلية التدريس، فاعلة طرق تقييم الطلاب، مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر، مصادر التعلم ... إلخ)  
**المقيمون** (الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، قيادات البرنامج، المراجع النظير، أخرى (يتم تحديدها)  
**طرق التقويم** (مباشر وغير مباشر)

### ح. اعتماد التوصيف

|              |             |
|--------------|-------------|
| جهة الاعتماد | قسم الأنظمة |
| رقم الجلسة   | 14          |
| تاريخ الجلسة | 1443/11/1   |